

개선 요구

제 목 : 인사운영 및 계약 관련 규정 정비 미흡

담당부서 : 인사총무실, 인재교육총괄실

내 용

1. 업무개요

인력개발원은 「인사세칙」에 따라 보직 및 승진의 제한 규정을 두고 있고, 또한 협상에 의한 계약 및 교육운영 계약 업무는 「협상에 의한 계약 업무처리지침」과 「교육운영지원 용역사업 단가계약 관리지침」에 따라 구매·계약업무를 수행하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침(이하 “혁신지침”이라 한다)」 제25조¹⁾에 따라 기타 공공기관은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침(이하 “경영지침”이라 한다)」을 준용하여 인사사무의 기준을 세우고 관련 업무를 처리하여야 한다.

또한, 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제2조제1항에 기타공공기관의 계약 처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규정에서 정하는 바에 따르게 되어 있고, 동조 제4항에 따르면 기타공공기관의 계약에 관하여 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준수해야 한다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의2에 의한 협상에 의한 계약의 체결은 기획재정부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」에 따라야 한다. 동법 제4조에 근거하여 제안서 평가를 위하여 평가위원회를 구성할 때, 추정가격 1억원 미만은 5인이상, 추정가격 1억원 이상은 7인 이상, 재공고입찰을 하였으나 유찰되어 수의계약을 추진하는 경우에는 3인 이상으로 평가위원을 구성·운영하여야

1) 혁신지침 제25조(인사운영) 기타공공기관은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 경영지침 제16조, 제17조, 제22조, 제23조, 제25조 제26조, 제29조, 제30조, 제43조 및 제7장을 준용한다.

한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「경영지침」의 개정(2021.4.9.)으로 제22조(승진의 제한) 내용이 [표 3]과 같이 변경되었으나, 인력개발원은 아직도 이를 내부규정에 반영하지 않고 있으며, 또한 동법 제25조(포상 제한)에 관한 내용도 「인사세칙」에 규정하지 않고 있다.

[표 3] 인사운영 관련 경영지침 대비 인력개발원 원규 비교

기획재정부 경영지침	KIRD 인사세칙
제22조(승진의 제한) ②공기업·준정부기관의 장은 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여는 다음 각 호의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 제26조제2항제4호에 해당하는 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간) 동안 승진을 제한한다. 다만, 해당 기관이 아래에서 정한 기간보다 승진 제한 기간을 더 늘려서 적용하고자 하는 경우에는 해당 기관의 자체 기준을 적용할 수 있다. 1. 강등·정직: 18개월 2. 감봉: 12개월 3. 견책: 6개월	제14조(보직 및 승진의 제한) ②징계처분을 받은 직원은 그 처분을 받은 날 또는 그 집행이 끝난 날부터 다음 각 호의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄, 채용비위에 따른 처분의 경우에는 각각 3개월을 더한 기간)이 지나지 않은 경우에는 보직 및 승진 할 수 없다. 1. 정직·강급·강등 : 18개월 2. 감봉 : 12개월 3. 견책 : 6개월
③징계처분으로 ②항의 승진제한 기간 중에 있는 자에 대해서는 퇴직금 외에 명예퇴직수당 등을 지급하지 않도록 한다.	규정 미비
제25조(포상 제한) 공기업·준정부기관의 장은 직원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 포상을 제한하는 규정을 두어야 한다. 1. 징계 또는 불문경고처분을 받은 사람 2. 징계절차 진행 중인 사람 또는 형사사건으로 기소 중인 사람 3. 재직 중 벌금형이상의 형사처벌을 받은 사람 4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 사람	규정 미비

그리고 「교육운영지원 용역사업 단가계약 관리지침」 제5조(사업자 선정)의 경우, 기재부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」 제4조(평가위원회의 구성)와 내부 규정 「협상에 의한 계약 업무처리지침」 제8조(평가위원회의 구성) 보다 평가위원회의 수를 축소 시행하고 있어 공정성·투명성 확보에 지장을 초래하고 있다.

[표 4] 법령 및 자체규정 미부합 규정 사례

기획재정부 계약예규	KIRD 원규	
협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정	협상에 의한 계약 업무처리지침	교육운영지원 용역사업 단가계약 관리지침
제4조(평가위원회의 구성) ①제안서의 심사 및 평가를 위하여 공무원·학계·연구계·경제계·법조계·협회 등의 해당 분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성·운영할 수 있다. ②위원회의 위원 수는 위원장을 포함하여 다음 각 호로 구성한다. 1. 추정가격 1억원 미만 : 5인 이상 2. 추정가격 1억원 이상 : 7인 이상 3. 재공고입찰을 하였으나 유찰 되어 수의계약을 추진하는 경우 : 3인 이상	제8조(평가위원회의 구성) ①제안서의 심사 및 평가를 위하여 공무원·학계·연구계·경제계·법조계·협회 등의 해당 분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성·운영할 수 있다. ②위원회의 위원 수는 위원장을 포함하여 다음 각 호로 구성한다. 1. 추정가격 1억원 미만 : 5인 이상 2. 추정가격 1억원 이상 : 7인 이상 3. 유찰 후 수의계약 : 3인 이상	제5조(사업자 선정) ①사업주관부서는 접수된 제안서에 대한 평가 등을 위하여 평가위원회를 구성하여야 한다. ②평가위원회는 개발원 내·외부 전문가 5인 내외 로 구성하여야 하며, 외부전문가는 전체위원의 과반수 이상을 원칙으로 하며, 이해관계자는 제외하여야 한다.

관계자 의견

인력개발원 담당자는 반부패·공직윤리 관련 정부 정책이 적기에 원규에 반영되지 않은 사실을 인정하였고, 「교육운영지원 용역사업 단가계약 관리지침」은 낙찰방식을 협상에 의한 계약 방식을 명시한 것이 아닌 일반적인 평가조항으로 운영한 지침이며, 협상에 의한 계약 낙찰 방식을 적용할 때에는 관련 법령 및 협상에 의한 계약 업무처리 지침을 준수할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 인재교육총괄실장)은 「인사세칙」과 「교육운영지원 운영사업 단가계약 관리지침」을 관련 법령에 부합하도록 개정하시기 바랍니다. (개선)